22 K 61/24

Amtsgericht Hamm

Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Freitag, 05.02.2027, 09:30 Uhr,
1. Etage, Sitzungssaal 122, Borbergstr. 1, 59065 Hamm

folgender Grundbesitz:

Grundbuch von Hamm, Blatt 665,
BV lfd. Nr. 1
Gemarkung Hamm, Flur 18, Flurstück 421, Gebäude- und Freifläche, Wohnen, Im Heitkamp 16, Größe: 208 m²

BV lfd. Nr. 9
1/5 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Hamm, Flur 18, Flurstück 499, Weg, Im Heitkamp, Größe: 369 m²

BV lfd. Nr. 14
1/5 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Hamm, Flur 18, Flurstück 500, Gebäude- und Freifläche, Wohnen, Im Heitkamp, Größe: 06 m²

BV lfd. Nr. 15
Gemarkung Hamm, Flur 18, Flurstück 537, Gebäude- und Freifläche, Wohnen, Im Heitkamp 16, Größe: 18 m²

versteigert werden.

Laut Wertgutachten handelt es sich um ein Grundstück (208m²) bebaut mit einem

voll unterkellerten, zweigeschossigen Einfamilienhaus (Reihenmittelhaus) mit ausgebautem Dachgeschoss, Bj. 1964, sowie einem angebauten Wintergarten, Bj. 1990. Die Wohnfläche beträgt 95m².

Zudem werden zwei Miteigentumsanteile an einem Weg und ein weiteres Grundstück, bebaubt mit einer Garage, versteigert.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 20.12.2024 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf

233.000,00 €

festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.